

DECISIONES · 08/03/2000

Sentencia del 8 de marzo de 2000 — Tribunal de Apelación de París

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Resolución judicial	El Tribunal de Apelación de París	08/03/2000
PARTES		
Bernard Collorafi c. McDonald's France		

FICHA DE SÍNTESIS

Tribunal de Apelación de París — 8 de marzo de 2000

RG 1998/14119 · 16.^a sala, sección A · en apelación contra la sentencia del Tribunal de Comercio de París del 18 de mayo de 1998. Decisión: **revocación parcial**.

Lo que juzga el Tribunal

La cláusula resolutoria se impone al juez, pero su aplicación debe hacerse **de buena fe** (art. 1134 C. civ.). Los restaurantes SEBOL (Carrefour) y B & O (Antibes Nord) forman una **entidad económica** concebida en sinergia contra el competidor Quick. McDonald's, que conocía las pérdidas, debería haber propuesto un **plan global a dieciocho meses**; la adenda puntual era irrisoria. Al haberse notificado los requerimientos de pago **de mala fe**, la resolución es **abusiva**.

Pero el perjuicio es limitado: incluso con ese plan, las sociedades habrían seguido siendo deficitarias. No hay pérdida de oportunidad de rentabilidad.

Fallo en cifras

Cánones adeudados por Collorafi y sus sociedades (2 ene. – 10 jun. 1998):

Deudores	Atrasos	Cánones
SEBOL + Collorafi	1.867.247,84 F	1.272.000 F
B & O + Collorafi	1.533.548,87 F	1.113.000 F
Les Pins + Collorafi	504.474,42 F	1.272.000 F

McDonald's condenada a pagar: 240.330 F (pérdida de salario de Collorafi) · 4.528.333 F a las sociedades y a Collorafi (inmovilizado recuperado) · 100.000 F por daño moral.

Costas: tres cuartas partes a cargo de McDonald's, una cuarta parte a cargo de Collorafi. Artículo 700: cada parte asume sus gastos.

Alcance

Control de la buena fe en la aplicación de una cláusula resolutoria: la cabecera de red que ha suscitado las dificultades del arrendatario-gerente no puede invocar de mala fe la aplicación de la cláusula. Obligación de lealtad del franquiciador en período de crisis, sin garantía de resultado.